Договор об оказании услуг

г. Новосибирск «04» июня 2024г.

ООО «Бразери», в лице директора Степановой Евгении Александровны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ЕВЕРГРИН ИВЕНТС» в лице Генерального директора Гринина Егора Вадимовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется от своего имени и за счет Заказчика предоставить Заказчику организацию услуг общественного питания 12.06.2024г., а Заказчик обязуется уплатить Исполнителю вознаграждение за оказываемые услуги в порядке и на условиях, определенных настоящим Договором.

1.2. Стороны установили, что стоимость вознаграждения за услуги, оказываемые Исполнителем, составили 90 000 (девяносто тысяч) рублей 00 коп., согласно выставленного счета Исполнителем, без налога НДС на основании УСН.

2. Права и обязанности сторон

2.1 Исполнитель принимает на себя следующие обязательства:

2.1.1. соблюдать строгую конфиденциальность в отношении информации, полученной от Заказчика в связи с исполнением настоящего Договора.

2.1.2. обеспечить выполнение заказа надлежащим образом и в надлежащий срок.

2.1.3. оказать услуги лично, если иное не будет дополнительно согласовано Сторонами.

2.2. Заказчик принимает на себя следующие обязательства:

2.2.1. оплатить услуги, а также компенсировать необходимые расходы Исполнителя, связанные с выполнением заказа в соответствии со статьей 3 настоящего Договора;

2.2.2. своевременно обеспечивать Исполнителя всеми необходимыми для выполнения им своих обязательств документами и информацией, а также предоставлять разъяснения по существу заказа по требованию Исполнителя;

2.2.3. не распространять каким-либо способом полученные от Исполнителя сведения без его письменного согласия, если иное не вытекает из существа заказа;

2.3 Исполнитель имеет право приостанавливать исполнение заказа, если Заказчик не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. приостанавливать оплату предоставляемых услуг, если Исполнитель не выполняет либо ненадлежащим образом выполняет свои обязательства по настоящему Договору.

2.4.2. осуществлять контроль за выполнением заказа, не вмешиваясь в область профессиональной компетенции Исполнителя.

3. Цена услуг и порядок расчетов

3.1. Стоимость предоставляемых Исполнителем услуг определяется сторонами в порядке, установленном п.1.2 настоящего Договора.

3.2. Оплата стоимости услуг по Договору осуществляется путем внесения 100% предоплаты за 6 дней до даты мероприятия, на расчетный счет Исполнителя (подтверждением оплаты будет являться копия платежного поручения с отметкой банка).

3.3. Стороны установили, что подтверждением факта надлежащего оказания услуг по настоящему Договору Заказчику Исполнителем является подписание двухстороннего Акта оказания услуг полномочными представителями Заказчика и Исполнителя. При не подписании Заказчиком Акта оказания услуг в течение 10 дней с момента предъявления последнего и отсутствии претензий со стороны Заказчика к исполнению настоящего Договора Акт оказания услуг считается акцептованным Заказчиком и подписывается Исполнителем в одностороннем порядке.

4. Ответственность сторон

4.1. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

4.2. В случае просрочки в оказании услуг в соответствии с п.1.1 настоящего Договора Исполнитель выплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы, подлежащей уплате Заказчиком на основании п. 3.1 настоящего Договора.

Ответственность Исполнителя по настоящему пункту наступает, если только просрочка в оказании услуг не вызвана неисполнением Заказчиком своих обязательств, в том числе по предоставлению Исполнителю необходимой информации, документов и разъяснений.

5. Обстоятельства непреодолимой силы

5.1. Стороны освобождаются от ответственности а неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору в случае действия обстоятельств непреодолимой силы, прямо или косвенно препятствующих исполнению настоящего Договора, то есть таких обстоятельств, которые независимы от воли Сторон, не могли быть ими предвидены в момент заключения Договора и предотвращены разумными средствами при их наступлении.

5.2. К обстоятельствам, указанным в п.5.1 Договора относятся: война и военные действия, восстание, эпидемии, землетрясения, наводнения, акты органов власти, непосредственно затрагивающие предмет настоящего Договора, и другие события, которые компетентный суд признает и объявит случаями непреодолимой силы.

5.3. Сторона, подвергшаяся действию таких обстоятельств, обязана немедленно в письменном виде уведомить другую Сторону о возникновении, виде и возможной продолжительности действия соответствующих обстоятельств. Если эта Сторона не сообщит о наступлении обстоятельств непреодолимой силы, она лишается права ссылаться на него, разве что само такое обстоятельство препятствовало отправлению такого сообщения.

5.4. Наступление обстоятельств, предусмотренных настоящей статьей, при условии соблюдения требований п.5.3 настоящего Договора, продлевает срок исполнения договорных обязательств на период, который в целом соответствует сроку действия наступившего обстоятельства и разумному сроку для его устранения.

6. Заключительные положения

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания последнего сторонами и действует до 31.12.2024г.

6.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, только если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями обеих Сторон. Под письменной формой Стороны для целей настоящего Договора понимают как составление единого документа, так и обмен письмами, телеграммами, сообщениями с использованием средств факсимильной связи, позволяющими идентифицировать отправителя и дату отправления.

6.3. Все споры сторон по настоящему Договору разрешаются путем проведения переговоров, а в случае недостижения согласия — в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде в соответствии с законодательством РФ.

6.4. Любые дополнения, протоколы, приложения к настоящему Договору становятся его неотъемлемыми частями с момента их подписания уполномоченными представителями обеих Сторон.

6.5. Во всем, что не оговорено в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

6.6. При изменении наименования, адреса, банковских реквизитов или реорганизации стороны информируют друг друга в письменном виде в течение трех рабочих дней.

6.7. Настоящий Договор и приложения к нему составлены в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7. Юридические адреса и реквизиты сторон

Исполнитель
ООО «Бразери»
630099, г. Новосибирск, ул. Чаплыгина, 65/1
ИНН 5406569975 КПП 540601001
Бик 045004774
Р/сч 40702810523250000353
ФИЛИАЛ "НОВОСИБИРСКИЙ" ОАО "АЛЬФА-БАНК"
в г. Новосибирск
К/сч 30101810600000000774

Заказчик
ООО «ЕВЕРГРИН ИВЕНТС»
620142, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Машинная, д. 3А, помещ. 232-2
ИНН/КПП 6671297304 / 667101001
БИК 046577674
Р/сч 40702810716540136893
В ПАО «Сбербанк»
к/сч 30101810500000000674

Исполнитель: _____ /Степанова Е.А./ М.П.

Заказчик _____ /Гринь Е.Е./ М.П.